

予備独自問題R 4-20

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】における公訴時効について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事 例】

甲及び乙は、令和3年1月5日、V方に侵入してVに暴行を加える旨の共謀を遂げ、同日夜、V方に侵入し、同月6日未明、帰宅したVに対して暴行を加え、傷害を負わせた。

【記 述】

ア. 住居侵入罪の公訴時効は令和3年1月5日から進行する。

イ. 検察官が甲及び乙を傷害の事実により起訴した場合、住居侵入罪の公訴時効は停止しない。

ウ. 検察官が乙との共謀による住居侵入、傷害の事実により甲を起訴した場合、乙についても、公訴時効が停止する。

エ. 検察官が甲及び乙を起訴したが、両名のいずれに対しても所定の期間内に起訴状の謄本が送達されず、公訴が棄却された場合、公訴提起の効力が遡って失われることから、公訴時効は停止しなかったことになる。

オ. 甲及び乙が犯行後に海外に渡航していた場合、一時的な渡航であっても、その間、公訴時効は停止する。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

公訴時効は、犯罪行為が終了した時から進行する（刑事訴訟法 253 条 1 項）。ここにいう「犯罪行為」の意義については、争いがあるが、通説・判例（最決昭 63.2.29、百選 43 事件）は、犯罪行為とは、刑法各本条所定の結果をも含む趣旨と解するとして、結果の発生時から公訴時効が進行すると解している（結果時説）。そして、判例（最判昭 47.5.30）は、牽連犯の場合には、「目的行為がその手段行為についての時効期間の満了前に実行されたときは、両者の公訴時効は不可分の最も重い刑を標準に最終行為の時より起算すべきものと解するのが相当である」としている。本記述においては、甲及び乙の V 方への侵入は、V に対する暴行のための手段として行われており、甲及び乙の住居侵入罪と傷害罪は、牽連犯となる（刑法 54 条 1 項後段）。よって、甲及び乙の住居侵入罪の公訴時効も、最も重い罪の刑を標準に最終行為の時から公訴時効は起算することとなるから、傷害の時から起算することとなる。したがって、住居侵入罪の公訴時効は令和 3 年 1 月 6 日から進行することとなる。

イ 誤っている

公訴時効は、公訴の提起により進行を停止する（254 条 1 項）。そして、判例（最決昭 56.7.14）は、公訴の提起による公訴時効の停止の効力は、訴因事実のみならず「公訴事実を同一にする範囲」にまで及ぶとしている。甲及び乙の住居侵入罪と傷害罪は、牽連犯の関係にあるので、公訴事実の同一性が認められるところ、傷害の事実により起訴すれば、住居侵入罪の公訴時効も停止することになる。

ウ 正しい

254 条 2 項。共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。本記述における甲と乙は共犯関係にあるから、検察官が乙との共謀による住居侵入、傷害の事実により甲を起訴した場合、乙についても、公訴時効が停止することとなる。

エ 誤っている

最決昭 55.5.12。271 条 2 項は、「公訴の提起があつた日から 2 箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う」と規定しており、この場合に、339 条 1 項 1 号は、公訴棄却の決定をすることを規定している。もっとも、判例は、「刑法 254 条 1 項の規定は、起訴状の謄本が同法 271 条 2 項所定の期間内に被告人に送達されなかつたため、同法 339 条 1 項 1 号の規定に従い決定で公訴が棄却される場合にも適用があり、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、右公訴棄却決定の確定したときから再びその進行を始めると解するのが相当である」としている。したがって、検察官が甲及び乙を起訴したが、両名のいずれに対しても所定の期間内に起訴状の謄本が送達されず、公訴が棄却された場合でも、公訴時効は停止する。

オ 正しい

最決平 21.10.20。255 条 1 項は、犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止すると規定する。そして、判例は、「犯人が国外にいる間は、それが一時的な海外渡航による場合であっても、刑法 255 条 1 項により公訴時効はその進行を停止する」とする。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢 4 となる。